

MORADIA DIGNA

Tema

Entraves à garantia de moradia digna para famílias em ocupações urbanas no Brasil.

O caminho da permanência segura



Ideia-mestra

Moradia digna não é só teto: depende de posse segura, habitabilidade, infraestrutura, custo, localização e pertencimento.

Tese para memorizar

Insegurança da posse + políticas em ilhas transformam a casa em solução provisória, mesmo quando a família já vive na cidade.

TEMA EM 30 SEGUNDOS

Moradia digna

Teto com segurança da posse, habitabilidade, infraestrutura, custo, localização e vínculos.

Ocupação urbana

Forma de morar ligada a déficit, disputa por solo urbano e resposta pública insuficiente.

Permanência

Pode significar urbanizar e regularizar, ou oferecer alternativa adequada quando o risco impede ficar.

Inclui

- segurança contra remoção arbitrária
- cadastro social e territorial
- infraestrutura urbana e serviços
- prevenção de risco e assistência técnica
- alternativa habitacional quando ficar é inviável

Não confunda

- ocupação com favela automaticamente
- déficit com número de ocupantes
- título com moradia digna completa
- propriedade e moradia como direitos absolutos
- remoção com solução habitacional

Frase-guia para o aluno

A pergunta forte é: a família tem casa, endereço, serviços, segurança jurídica e alternativa real se a permanência não for possível?

NÚMEROS QUE ORIENTAM A TESE

5,77 mi

dado-chave

domicílios em déficit habitacional no Brasil em 2024, segundo a FJP.

12.348

dado-chave

Favelas e Comunidades Urbanas registradas no Censo 2022.

16,39 mi

dado-chave

moradores nessas áreas no Censo 2022, com presença em 656 municípios.

7,4%

dos domicílios particulares ocupados em déficit

2000

moradia entra no art. 6º da Constituição

2023

CNJ 510 organiza soluções fundiárias

Como usar na redação

Use os dados para mostrar escala e pressão urbana. Depois conecte o número ao mecanismo: posse insegura, custo, falta de infraestrutura ou resposta pública incompleta.

Limite metodológico

Não transforme favelas, comunidades urbanas, déficit habitacional e ocupações em categorias idênticas. Eles medem recortes diferentes do problema.

A ARQUITETURA DA NOTA ALTA

Fórmula central

A moradia digna é impedida pela insegurança da posse e pela fragmentação entre regularização, urbanização, prevenção de risco e provisão habitacional.

D1 - posse

- 1 ameaça de remoção
- 2 informação insuficiente
- 3 investimento travado
- 4 serviços frágeis
- 5 vida provisória

D2 - gestão

- 1 órgãos separados
- 2 diagnóstico parcial
- 3 obra sem Reurb
- 4 risco permanece
- 5 nova informalidade

SEGURANÇA DA POSSE

Tópico frasal

A instabilidade possessória torna provisória a vida familiar, pois a ameaça de perda da casa desestimula reparos, vínculos e planejamento.

Da ocupação ao direito real



Moradia digna nasce quando posse, infraestrutura, risco e alternativa habitacional aparecem no mesmo plano.

Mecanismo

Sem garantia mínima contra despejo arbitrário, a família vive entre medo, informalidade e baixo investimento. O teto existe, mas não estabiliza renda, estudo e cuidado.

Repertórios

- ONU/OHCHR: moradia adequada
- Constituição: moradia e dignidade
- Estatuto da Cidade: função social
- FJP: déficit habitacional

Cuidado

Não defenda permanência automática. Em área de risco não mitigável, a saída precisa vir com alternativa digna, próxima e acompanhada.

POLÍTICA EM ILHAS

Tópico frasal

A resposta estatal perde eficiência quando título, obra, risco, assistência e provisão habitacional seguem trilhas separadas.

Urbanizar exige pacote completo

regularizar

cadastro, domínio, Reurb e posse segura

urbanizar

saneamento, drenagem, luz e acesso

prevenir risco

Defesa Civil e estudo técnico

prover alternativa

locação social ou reassentamento próximo

Mecanismo

Uma obra sem regularização, uma Reurb sem infraestrutura ou uma remoção sem destino apenas deslocam o conflito. A solução precisa ser territorial.

Repertórios

- Periferia Viva: integração territorial
- Lei da Reurb: regularização fundiária
- Lei 11.888/2008: assistência técnica
- Ermínia Maricato: cidade formal/informal

Cuidado

Não trate titulação como fim do problema: moradia digna também exige infraestrutura, risco controlado, acesso urbano e proteção social.

REPERTÓRIOS QUE FUNCIONAM

ONU/OHCHR

Segurança da posse e dimensões da moradia adequada.

Constituição

Dignidade, moradia, propriedade e função social.

Estatuto da Cidade

Solo urbano orientado pelas funções sociais da cidade.

Lei da Reurb

Regularização exige diagnóstico, projeto e responsabilidades.

Lei 11.888/2008

Assistência técnica pública para habitação de interesse social.

FJP

Déficit habitacional: escala da demanda por moradia.

IBGE 2022

Favelas e Comunidades Urbanas mostram escala territorial.

Maricato/Rolnik

Informalidade e solo urbano como conflito estrutural.

INTERVENÇÃO NOTA ALTA

Estrutura ENEM

Agente + ação + meio + detalhamento + finalidade + direitos humanos.

1. Plano integrado por territorio

Agentes: Ministério das Cidades, estados e municípios.

Ação: cofinanciar planos de solução fundiária para ocupações priorizadas.

Meio: cadastro único, estudo dominial e de risco, matriz de alternativas e mapa por quadra.

Finalidade: conectar regularização, urbanização e provisão habitacional.

2. Proteção pré-desocupação

Agentes: CNJ, tribunais, Defensorias, Ministérios Públicos e municípios.

Ação: aplicar protocolo antes de desocupações coletivas.

Meio: visita técnica, audiência, cadastro nominal, plano de ação e destino de cada família.

Finalidade: evitar violência, desabrigo e nova ocupação.

Salvaguardas

A proposta deve conciliar propriedade, moradia e dignidade: quando houver remoção, precisa haver informação, acompanhamento e alternativa adequada.

COESÃO PARA NÃO TRAVAR

1

Introdução

Constituição/ONU -> moradia digna -> tese em dois eixos

2

D1

posse insegura -> medo e baixo investimento -> vida provisória

3

D2

política fragmentada -> solução parcial -> nova informalidade

4

Conclusão

plano territorial + protocolo pré-desocupação -> finalidade

5

Fechamento

retomar abrigo que se converte em moradia digna

Conectivos uteis

Sob essa perspectiva; entretanto; em primeiro lugar; esse mecanismo; consequentemente; a esse entrave soma-se; portanto; assim.

Retomadas precisas

tal instabilidade possessória; essa política em ilhas; o referido cadastro; tal plano territorial; essa alternativa adequada.

Regra de ouro

Não escreva só 'falta de moradia'. Nomeie posse, infraestrutura, risco, localização e agente responsável pela solução.

EVITE ESTES ERROS

-  não chamar toda ocupação de crime, invasão ou desordem
-  não usar déficit habitacional como contagem de ocupantes
-  não igualar Favelas e Comunidades Urbanas a ocupações
-  não defender remoção sem alternativa habitacional adequada
-  não prometer Reurb em área de risco não mitigável
-  não reduzir moradia digna a teto ou título de propriedade

Fórmula final

Insegurança da posse e políticas fragmentadas transformam o teto em solução provisória; estabilidade e ação territorial integrada convertem abrigo em moradia digna.

Mini matriz

Tese: posse insegura + resposta fragmentada. D1: vida familiar provisória. D2: regularização, urbanização, risco e provisão sem integração. Intervenção: plano + protocolo.